

La pérennité de l'entreprise

Le régime fiscal de la transmission de l'entreprise à titre onéreux

1- LA CESSION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Il y a 2 taxations :

- Droits d'enregistrement
- Impôt sur le revenu

1- DROITS D'ENREGISTREMENT

L'acte de vente est obligatoirement enregistré auprès des Impôts dans le délai d'1 mois.

La vente du fonds de commerce entraîne le paiement de droits d'enregistrement pour l'acquéreur.

Le fonds de commerce comprend les éléments incorporels : obligatoirement la clientèle ainsi que droit au bail, brevets et les éléments corporels : matériels et marchandises.

Les créances et les dettes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du fonds.

Les immeubles ne font pas partie du FC.

Les DE "normaux" sont à payer sur le fonds par l'acquéreur selon le barème :

- 0% jusqu'à 23 K€
- 3% entre 23 et 200 K€
- 5% au-delà

Attention les marchandises ne donnent pas lieu à paiement de DE.

Les droits d'enregistrement sur les brevets (si distingué du fonds) donnent lieu à droit fixe de 125 €.

Remarque : les DE dans certaines zones géographiques : ZFU, ZRR sont soumis à un barème différent s'il y a l'engagement de l'acquéreur de maintenir l'exploitation pendant 5 ans à compter de l'acquisition :

- 0% jusqu'à 23 K€
- 1% entre 23 et 107 K€
- 3% entre 107 et 200 K€
- 5% au-delà

Un abattement est applicable à certaines cessions aux salariés et aux proches :

Un abattement de 500 K€ (depuis 1/01/2024) sur l'assiette des DE est prévu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- L'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- Les acquéreurs sont soit titulaires d'un CDI depuis 2 ans au moins à temps plein ou en apprentissage soit des proches : conjoint, partenaire PACS, ascendants/descendants en ligne directe, frères/sœurs ;

- Ils poursuivent cette seule activité et de manière effective et continue pendant 5 ans à compter de la cession et l'un d'eux assure la direction effective de l'entreprise. L'engagement doit être écrit dans l'acte d'acquisition ou dans un acte séparé déposé au service d'enregistrement avant le 31/12 de la 2e année qui suit la date de l'acte initial ;
- Les biens ou droits sont détenus depuis + 2 ans par le cédant (si acquisition par lui à titre onéreux).

2- IMPOT SUR LE REVENU

2.1- Imposition :

La vente de l'EI entraîne une imposition au barème progressif **des bénéfices** de l'exercice en cours et des **PV nettes CT de cession** des actifs immobilisés (fonds, droit au bail, matériel) ainsi qu'une imposition des **PV nettes LT** au taux de 12,8% + Prélèvements sociaux 18,6%.

Les délais suivants doivent être respectés :

- 45 jours pour déposer l'avis de cession aux Impôts,
- 60 jours pour la déclaration des bénéfices (6 mois si décès),
- 30 jours pour la déclaration de TVA (porté à 60 jours si régime simplifié).

2.2- Cas d'exonérations possibles des PV sur cession :

► Exonération des petites entreprises : CGI art. 151 septies en fonction des recettes (exonération IR et cot. Sociales)

Conditions :

- Entreprise ayant une **activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale** ou société de personnes relevant des BIC, BA ou BNC.
- Activité exercée depuis au moins **5 ans**

Concerne les PVCT et LT sur immobilisations et parts sociales pour les associés exerçant une activité professionnelle dans la société IR.

Ne concerne pas les terrains à bâtir relevant de la TVA et exo de DE.

Critère = moyenne des recettes HT des 2 années civiles précédentes.

Exonération totale :

- Entreprises agricoles ou de vente ou fourniture de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logement autres que loueurs en meublés : **limite de 250 K€**
- Autres entreprises (services) ou BNC : **limite de 90 K€.**

Une exonération partielle existe entre 250K€ et 350k€ pour les ventes et entre 90K€ et 126K€ pour les services :

Taux d'exonération :

- limite de **350 K€** : $PV \text{ exo} = PV \times (350 \text{ K€} - \text{Moyenne}) / 100 \text{ K€}$
- limite de **126 K€** : $PV \text{ exo} = PV \times (126 \text{ K€} - \text{Moyenne}) / 36 \text{ K€}$

► **Art 238 quindecies CGI : d'après la valeur du fonds**
(exonération d' IR et cot. Sociales)

Opérations visées :

- **Cession d'une EI à l'IR, d'une branche complète d'activité ou de 100% des parts d'une société de personne à l'IR dans lequel le cédant a exercé son activité professionnelle,**
- Cession d'une **branche d'activité par une société IS.**

Conditions :

- Activité exercée pendant au moins **5 ans,**
- **Le cédant ne contrôle pas le cessionnaire** (50% des droits de vote ou direction assurée) pendant les **3 années qui suivent la cession,**
- Pour les sociétés IS, 2 conditions sont réunies : PME au sens communautaire et le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne seraient pas des PME au sens communautaire.

Biens concernés :

- Actifs composant l'EI ou branche d'activité (exclusion du stock et actifs circulants)
- Parts de sociétés de personnes détenues par des associés participant à l'activité

Exclusion des immeubles et parts de sociétés constituées principalement d'immeubles.

Portée :

Exonération totale si les éléments cédés (correspondant à la base de calcul des droits d'enregistrement) < **500 000 €**, exo partielle entre **500 et 1 000 K€** des PVCT et LT **sauf les PV immobilières** (régime à part).

Fraction exonérée partiellement = $PV \times (1\,000K€ - \text{val éléments transmis}) / 500 K€$

► **Art 151 septies B CGI : exonération de PVLVT sur biens immobiliers** dans le cadre d'une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole :
(exonération d' IR et prel. Sociaux)

Taux d'abattement de 10% par année d'exploitation échue au-delà de 5 ans et une exo totale après 15 ans.

Biens concernés :

- **Biens immobiliers** bâtis ou non bâtis **affectés par l'entreprise à son exploitation,**
- Droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par l'entreprise à son exploitation,
- Droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.

► **Art 151 septies A CGI : départ en retraite**
(exo IR seul) :

Biens concernés

- Exonération des PVCT et PVLVT sur les éléments d'actif immobilisé **sauf immeubles et terrains à bâtir**
- Intégralité des parts de société (BIC, BA, BNC) détenues par l'associé prof

Conditions :

- **Cession à titre onéreux de l'EI** (ou de **l'intégralité des titres du cédant dans une société de personnes** relevant de l'IR)
- Départ en **retraite** du cédant/dirigeant dans les **2 ans** qui précèdent ou suivent la cession
- Si c'est une société qui est cédée : **PME au sens communautaire** : -250 salariés, CA < 50 M€, total bilan < 43 M€, détenue au moins à 75% de manière continue par des PP et pas à plus de 25% par une/des sociétés qui ne sont pas des PME au sens communautaire.
- Conditions relatives au cédant :
 - Il a été **dirigeant pendant les 5 années** qui précèdent,
 - Il a détenu **au moins 25% des droits de vote**,
 - Si rachat par une société : Il ne doit **pas détenir** directement ou indirectement **plus de 50% des droits de vote de la société cessionnaire l'année de cession et pendant les 3 années qui suivent**.

Ce régime est cumulable avec l'Art 151 septies B (relatif aux PV immobilières LT) et soit l'Art. 151septies (petite entreprise) soit l'Art. 238 quindecies CGI (d'après la valeur du fonds).

L'intérêt de cumuler plusieurs exonérations réside dans le cas où l'entrepreneur prendrait sa retraite et bénéficierait de l'Art. 151 septies A du CGI : pour être exonéré totalement ou partiellement de prélèvements sociaux, il aurait intérêt à se prévaloir également de l'art. 151 septies (en fonction des recettes) ou 238 quindecies du CGI (en fonction de la valeur du fonds).

Exemple : Monsieur Martin part à la retraite, il vend son commerce de vente de vêtements qu'il exploite depuis 20 ans.

Le bilan de l'entreprise se compose des biens suivants :

- Terrain inscrit depuis 20 ans : PVLT = 50 000€
- Constructions affectées à l'exploitation édifiée sur le terrain depuis 13 ans :
PVCT = 100 000€ et PVLT = 200 000€
- Eléments du fonds de commerce : PVCT = 10 000€, MVCT = 5 000€, PVLT = 15 000€.

La moyenne des recettes des 2 derniers exercices clos est de 300 000€.

Les éléments de fonds de commerce cédés sont de 1 600 000€.

Monsieur Martin veut savoir quelle imposition il va subir.

Selon l'administration, il convient de procéder dans l'ordre du plus spécifique au plus général.

Corrigé : Selon l'administration, il convient de procéder dans l'ordre : du plus spécifique au plus général :

- Voir si l'abattement prévu à l'art. 151 septies B est possible (biens immobiliers),
- Mettre en œuvre l'art. 151 septies A (retraite)
- Appliquer le dispositif de l'art. 151 septies sur les PV restantes ou voir l'abattement prévu à l'art. 238 quindecies (valeur du fonds).

1-Art 151 septies B CGI : Exo sur biens immob affecté exploitation à IR et PS

Exonération de **PVLT**

-sur terrain > 15 ans donc PVLT exo d'IR et PS sur **50 000€**.

-Sur construction : $(13-5) = 8 \text{ ans} \times 10\% = 80\%$ d'exonération sur PVLT 200 000€ $\times 0.8 =$ **160 000€ exo**

Reste 40 000€ sur construction imposable en PVLT à l'IR et PS.

2-Art 151 septies A (retraite) : exo IR tous les éléments cédés sauf biens immobiliers

- o M Martin a été entrepreneur individuel **BIC pendant les 5 années** qui précèdent,
 - o Il part dans les 2 ans à la retraite.
 - o Vente à une sté : M Martin ne doit pas détenir plus 50% dt vote (année cession + pdt 3 ans)
- Eléments du fonds de commerce : PVCT = 10 000€, PVLT = 15 000€ **exo IR mais pas pour les PS.**

3-Art. 151 septies Exo en fonction des recettes : exo IR et PS

Exo partielle : $(350\,000 - 300\,000) / 100\,000 =$ **50% taux exo** sur les PV restantes CT et LT

Conclusion sur Imposition :

PVLT sur const : 40 000€ $\times 50\% =$ **20 000€ imposable IR 12.8% et PS 18.6%**

PVCT sur const : 100 000 – MVCT autre élt 5 000 = 95 000€ $\times 50\% =$ **47 500€ imposable IR et cotis soc**

Eléments du fonds de commerce : PVCT = 10 000€, PVLT = 15 000€ **imposables aux PS avec exo 50% :**
Cotis sociales imposables sur 5 000€ et PS 18.6% imposables sur 7 500€

2- LA CESSION DE PARTS SOCIALES PAR LES ASSOCIES PP

Il faut distinguer les deux régimes d'imposition : **PV professionnelles et PV des particuliers.**

1- REGIME DES PV PROFESSIONNELLES

Il est applicable si l'**associé exerce son activité professionnelle dans une société de personnes** (cad une société soumise à l'IR).

Dans ce cas, les parts constituent un actif professionnel et le régime des PM Values professionnelles est applicable.

La PV professionnelle = prix de cession des parts – prix de revient des parts

Le prix de revient est corrigé pour tenir compte des bénéfices déjà taxés et non distribués par l'associé ou des pertes qu'il a dû combler. En effet, la PV doit être déterminée en ajustant le prix de revient des parts afin d'éviter une double imposition ou déduction des résultats par le cédant.

Le prix de revient = Prix d'acquisition des parts + bénéfices imposés par l'associé – dividendes perçus – pertes supportées par l'associé.

La PV professionnelle est imposable :

- en **LT** si titres immobilisés depuis +2 ans : imposition à **12,8% + P.S. 18,6%** ;
- sinon **CT** : imposition au barème progressif.

Les exonérations des petites entreprises (CGI, art. 151 septies), en fonction de la valeur des parts cédées (CGI, art. 238 quinquies) et l'exonération en cas de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) sont applicables aux parts de sociétés de personnes.

2- REGIME DES PV DES PARTICULIERS :

Ce régime est applicable quand le cédant est une **PP qui n'exerce pas son activité professionnelle dans une société à l'IR (simple investisseur) ou qui cède des parts de sociétés IS**. Il n'y a pas de distinction entre titres de sociétés cotées et non cotées.

1- Principe :

Les gains nets sont soumis au **prélèvement forfaitaire unique (PFU)** : 12,80% à l'IR + 18,6% au PS soit **31,4 %**. Aucune CSG n'est déductible dans ce cas.

2- Option pour le barème progressif :

Une **option globale est possible pour le barème progressif de l'IR** auquel s'ajoute les prélèvements sociaux. Dans ce cas, une fraction de 6,8% de CSG est déductible du revenu global.

Lorsque les **titres ont été acquis avant 01/01/2018**, Ils bénéficient **d'un abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé (voir dérogations ci-après)**.

Dérogations : Abattements si titres acquis avant 2018 en cas d'option pour l'imposition au barème progressif :**► Abattement pour durée de détention (CGI Art 150-0 D, 1)**

Il s'applique aux PV sur cession d'actions, parts, droits sur ces actions ou parts (usufruit, nue-propriété), actions de Sicav, parts de FCP, titres de sociétés d'investissement ou de sociétés de portefeuille, acquis avant le 1/01/2018.

L'abattement sur les PV nettes de :

- **50%** si titres détenus depuis **au moins 2 ans et moins de 8 ans**
- **65%** si titres détenus depuis **au moins 8 ans**.

Cet abattement est non applicable aux prélèvements sociaux.

Lorsque les mêmes titres sont acquis à des dates différentes, il est fait application de la règle PEPS pour déterminer l'abattement applicable.

► Abattement majoré sur les titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI art. 150-0 D, 1 quater-B-1°) :

Si option pour le **barème progressif** et en cas d'acquisition ou souscription avant le 01/01/2018, l'abattement est de :

- **50%** pour les titres détenus **au moins 1 an et moins de 4 ans**
- **65%** pour les titres détenus **au moins 4 ans et moins de 8 ans**
- **85%** pour les titres détenus **au moins 8 ans**.

Cet abattement est non applicable aux prélèvements sociaux.

Champ d'application (conditions cumulatives) :

1. **PME au sens communautaire** (-250 salariés, CA<50M€, bilan <43M€)
2. Être créée depuis **moins de 10 ans** et ne pas être issue d'une restructuration, concentration, extension ou reprise d'activités préexistantes **au moment de l'acquisition**
3. N'accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'associé (pas de garantie en capital, par exemple)
4. Être passible de l'**IS** ou équivalent
5. Avoir son siège social dans un pays de l'**UE**
6. Exercer une **activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole** (hors gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier).
7. Les conditions 3 à 6 s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

3- Abattement majoré en cas de départ en retraite du dirigeant (CGI Art. 150-0 D Ter et 150-0 D, 1 quater-B-2°)

Cet abattement **est valable pour le PFU comme le barème progressif.**

Conditions cumulatives pour la société cédée :

- **PME au sens communautaire**
- a son siège dans l'UE
- est passible de l'IS ou équivalent
- a exercé de manière continue au cours des **5 dernières années une activité** commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (sauf holdings ou gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier)

Conditions cumulatives pour le cédant pendant les 5 années qui précèdent la cession :

- **Il a été dirigeant ;**
- Il a détenu au moins **25% des droits de vote** directement ou indirectement ou par son "groupe familial" (conjoint, partenaire pacs, ascendants, descendants, frères/soeurs)
- Il **part en retraite dans les 2 ans** qui précèdent ou suivent la cession ;
- Le cédant ne doit pas céder ses titres à une société dont il détiendrait (directement ou indirectement) des droits de vote ou aux bénéfices pendant 3 ans suivant la cession ;
- **Cession de l'intégralité de ces titres** ou 50% des droits de vote.

Modalités : abattement fixe de 500 000 € sur le gain net de chaque société et non par cession (applicable jusqu'au 31/12/2031).

Cet abattement est non applicable aux prélèvements sociaux.

Puis imposition au PFU (ou option pour le barème progressif pour les titres détenus avant 01/01/2018).

Si option pour le barème progressif : renonciation possible à l'abattement de 500 K€ pour bénéficier à la place de l'abattement de droit commun ou renforcé. Pas de cumul possible avec les abattements. L'option pour le barème progressif va également permettre une déduction de 6,8% de CSG sur le revenu global.

4- Précision concernant les moins-values :

Rappel du principe : imputation des MV sur les PV de même nature au cours du même exercice et sur les 10 suivants s'il y a un excédent de MV.

La décision du Conseil d'Etat (12/11/2015 N°390265) précise que le montant de la MV imputable sur les PV ultérieures est le montant de la MV constatée avant abattements.

(le CE annule donc les doctrines administratives de 2015 qui avaient décidé à tort que les MV subiraient un abattement avant de pouvoir être imputées sur les PV ultérieures).

3- LES DROITS D'ENREGISTREMENT :

1- Cession d'actions :

Les droits d'enregistrement sont de **0,1% du prix de cession**.

Remarques :

- la cession d'actions de sociétés cotées n'entraîne de DE qui si la cession est constatée dans un **acte**.
- La cession d'actions de sociétés non cotées entraîne toujours des DE.

2- Cessions de parts sociales :

Les droits sont de 3% du prix de cession après abattement de 23 000€ au prorata des parts cédées sur la totalité des parts, peu importe qu'elles soient constatées ou non par un acte.

Exemple : le capital d'une société est divisé en 500 parts. Un associé cède 200 parts pour 60K€.

$$D.E. = (60\ 000 - (23\ 000 \times 200/500)) \times 3\% = 1\ 524\ €$$

3- Cession de droits sociaux (parts ou actions) de PM à prépondérance immobilière :

Les droits sont de 5% du prix de cession

Il s'agit de société dont l'actif est constitué principalement :

- d'immeubles ou de droits immobiliers en France
- ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

Remarque : les DE sont en principe dus par l'acquéreur (autre répartition possible).

Application globale : Monsieur Durand, PCA de la SA Durand détient 80% du capital de la SA depuis 1980, qu'il a créé. Il va prendre sa retraite dans les 24 mois. A ce titre il va céder ses actions 1 200 000€ à un repreneur, ce qui lui permettrait de dégager une PV de 750 000€.

Monsieur Durand relève d'un taux marginal de 45%.

1- Quel est le montant de l'impôt sur le revenu que devra payer Monsieur Durant sur la plus-value qu'il réalisera à l'occasion de la vente de sa participation dans la société Durant, en retenant la solution la plus avantageuse.

2- Quels sont les droits d'enregistrement dus sur cette cession de droits sociaux ? Qui en est redevable ?

Corrigé :

1- De doit, imposable au PFU (régime PV des particuliers) : taux IR :12,8% + PS : 18,6%

Possibilité abattt retraite de 500 000 € sur la PV pour l'IR sous conditions : il est dirigeant, qu'il part effectivement en retraite et cède l'intégralité de ses parts et qu'il avait +25% du capital. Il ne doit pas céder ses actions à une société qu'il contrôle.

Conditions sont respectées :

ou

2-option pour le barème progressif et :

A) un abattement retraite de 500 000€ à l'IR (conditions vues précédemment).

B) ou un abattement pour durée de détention car titres achetés avant 1/1/2018 :

- de 65% pour détention >8ans (automatique) :
- ou l'abattement renforcé pour PME : cession d'une PME et acquisition dans les 10ans de sa création des actions).

Conditions respectées : il a créé la société et c'est PME: ok

1-Si PFU

IR avec l'abattement retraite : $(750\,000 - 500\,000) = 250\,000\text{€} \times 12,8\% = 32\,000\text{€}$

Et PS : $750\,000 \times 18,6\% = 139\,500\text{€}$

CSG déductible =0

Total d'imposition = **32 000€** + 139 500 € PS

2-Si barème progressif avec abattement retraite :

IR= $250\,000 \times 45\% = 112\,500\text{€}$

Et PS : $750\,000 \times 18,6\% = 139\,500\text{€}$

Bénéficie **CSG déductible** du rev global de 6,8% dans la limite du montant imposable = $6,8\% \times 250\,000 = 17\,000\text{€}$ d'où éco IR = $17\,000 \times 45\% = 7\,650\text{€}$

Total imposition = $(112\,500 - 7\,650) = 104\,850\text{€}$ + 139 500€ PS

En cas d'option au barème progressif, abattement sur l'IR pour durée de détention :

- simple de 65% pour détention > 8ans
- **ou abattement renforcé pour PME** est également applicable si souscription au capital dans les 10 ans de la création de la société : l'abattement sur l'IR pour durée de détention de 85% pour détention > 8ans : possible dans ce cas et plus intéressant que l'abatt simple.

IR = $750\,000 - (750\,000 \times 85\%) = 112\,500\text{€}$ imposition à 45% = **50 625€**.

PS = $750\,000 \times 18,6\% = 139\,500\text{€}$

CSG déductible $6,8\% \times 112\,500$ (plafonnement) = 7 650€ d'où éco IR = $7\,650 \times 45\% = 3\,443\text{€}$

Total imposition = $50\,625 - 3\,443 = 47\,182\text{€}$ + 139 500€ PS

La solution la + intéressante est le PFU après l'abattement pour retraite de 500 000€.

2- DE à payer par l'acquéreur : sur les actions $0,1\% \times 1\,200\,000 = 1\,200\text{€}$.

